粉笔直播课

理论攻坚-民法典合同编 2

（笔记）

主讲教师：潘琪

授课时间：2025.08.01

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-民法典合同编 2（笔记）

【答案汇总】

第二节 1-5：B/×/×/C/B；6-8：ACD/×/C

第三节 1-2：AD

【注意】说在课前：

1.课程内容：第三章第三部分第二节～第三节（讲义 168 页～176 页）。

2.课程时长：预计 2.5 小时左右。

3.记笔记：绝大多数内容导图均有，单独需要记的地方会提醒。课上以听为主。

4.答疑：课中休息答疑。

第二节　典型合同

【解析】典型合同：合同在民法典中有明确规定，即具体内容、当事人有哪些权利和义务，民法典中非常清楚明白，部分讲义也叫有名合同。

一、赠与合同

（一）概述

赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。

举例：潘某将车免费送给张三，张三说好的

【解析】赠与合同：赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。如潘某将车免费送给张三，张三说好的。潘某和张三之间存在赠与合同。考试考查赠与人有哪些特殊的权利，民法讲究公平原则，受赠人免费获得东西，赠与人无偿将自己的东西给对方，没那么公平，因此赋予赠与人一些特殊权利。

（二）赠与人任意撤销权及其限制

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不得撤销。

【解析】任意撤销权："任意"指不需要理由就可以撤销。

1.时间：赠与人在赠与财产的权利转移之前（考试考查原文）。如果送给别人动产，在动产交付之前；如果送不动产，在登记之前可以撤销、反悔。如甲免费将房子送给乙，乙已经住进这个房子，甲说"2025 年 8 月 3 日，我们办理过户登记"；但 8 月 2 日甲后悔，甲可以撤销，因为虽然乙住进去了，但没有办理登记。

2.限制：不是所有的赠与合同都能行使任意撤销权。

（1）经过公证的赠与合同：由于加盖公证处公章，效力叠加，禁止任意撤销；如乙是学法的，甲说将房子送给自己后带着甲去公证处加盖公章，甲不能任意撤销。

（2）具有救灾、扶贫、助残等公益性质的赠与合同：如某人在救灾、助灾、扶贫晚会上举牌子表示捐赠，事后再给钱，不能任意撤销；因为公益性质的赠与合同，赠与人会在社会中产生比较好的声望，不能既要名，又要利。如果赠与人不履行可以到法院提起诉讼。

（3）道德义务性质的赠与合同：争议性比较大，考试很少考查，一般为救命之恩。如张三落水，甲冒着生命危险把张三从水里救出来，甲对张三有救命之恩，张三说把车送给甲，具有道德义务性质的赠与合同不能任意撤销。口诀"公公道"。

（三）赠与人的法定撤销权及其行使期间

受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：

（1）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；

（2）对赠与人有扶养义务而不履行；

（3）不履行赠与合同约定的义务。

赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。

（四）赠与人穷困抗辩

赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。

【解析】法定撤销权：法律明文规定财产已经转移，如动产已经交付，不动产已经登记，也有反悔的余地。

1.情形：受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与。

（1）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益：如甲送张三车后，甲恩将仇报将甲或甲的儿子打残，为白眼狼。甲可以撤销赠与，要回车。

（2）对赠与人有扶养义务而不履行；“扶养”为广义的含义，包括长辈对晚辈、晚辈对长辈和平辈之间（配偶之间有彼此扶养的义务）；如广东广州的老夫少妻案，80 岁老人和年轻女生结婚，婚后老人送了新婚妻子一栋房子并办理了过户登记，之后老人破产、生重病，新婚妻子却不愿意照顾老人，老人可以行使法定撤销权要回房子。

（3）不履行赠与合同约定的义务：如甲和乙约定如果四节课乙都来听，甲送乙房子，如果乙四节课都没来，甲可以撤销。四种情形都是受赠人（接受赠与的一方）有错，给了东西可以要回来。

2.时间：赠与人的法定撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使；如甲知道张三打了自己或自己儿子，直接告诉张三还东西即可，在 1 年内通知张三即可，可以口头或书面。

3.赠与人穷困抗辩：“抗辩”针对请求拒绝的权利。当赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的（前提），即送东西的一方自己活不下去了，如企业濒临破产，法不强人所难，赠与人没有给的部分可以不再履行赠与义务。如甲承诺送张三 10 万元，已经给了 6 万，还剩 4 万没有给，甲破产后生活困难，没给的 4 万元不需要给张三，可以行使穷困抗辩，已经给的 6 万不能再要回来。

权利类型	时间/条件	具体权利	例外
任意撤销权	权利转移之前	撤销赠与	公证、公益、道德
法定撤销权	法定情形/一年内	撤销赠与	/
穷困抗辩	经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活	可以不再履行赠与义务	/

【注意】总结：

1. 公证、公益、道德义务性质的赠与合同只能行使任意撤销权，法定和穷困抗辩即使合同经过公证，有道德义务性质，只要受赠人有大错或赠与人活不下去都可以撤销。

2. 任意撤销权在财产权利转移之前，即动产交付、不动产登记之前；法定撤销权为受赠的一方有错，即伤害自己或自己近亲属、该养不养、没有履行合同约定义务；穷困抗辩指赠与人自己无法生活的情况下，对于没有给的部分可以不给。

（五）瑕疵担保义务

赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。

赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。

【解析】瑕疵担保义务：“瑕疵”指有问题，不看问题大小。

1. 赠与的财产有瑕疵的，原则上赠与人不承担责任。如甲送张三一辆车，由于刹车失灵，张三骑车摔伤，甲不需要承担责任，因为赠与合同为无偿合同。考试考查例外情形，需要满足两个条件，即赠与人故意不告知（明知道东西坏了不说）或者保证无瑕疵（明确告诉对方东西没问题），造成受赠人损失的（客观方面），应当承担赔偿责任。

2. 例子：如甲明知道刹车有问题仍将自行车给张三，张三收到车后仔细检查

发现车子有问题，不能找甲赔偿一辆新的自行车，虽然甲主观上有错，但客观上没有造成受赠人张三损失；如果甲明知道刹车坏了，仍将自行车送给张三，张三因为刹车失灵摔伤，甲满足主观（明知道刹车坏了）和客观（张三因刹车失灵摔伤），需要赔偿张三。

二、保证合同

（一）概述

保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

案例：潘某欠王某 10w，让张三来作担保。

潘某是债务人，王某是债权人，张三是保证人。

【解析】保证合同：

1. 概述：为了保障债权的实现（先有债），保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

2. 案例：如甲欠王某 10 万元，王某担心甲不还，于是甲让张三来作担保。甲是债务人，王某是债权人，张三是保证人。保证合同为王某和张三签订，合同内容为甲欠王某 10 万元，如果甲到期不还钱，张三替其还钱。

（二）不得担任保证人的主体范围

机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

【解析】不得担任保证人的主体范围：不是所有人都能担任保证人，有些人不得担任保证人。目前四川没有考查。

1. 机关法人不得为保证人：

（1）机关法人指国家机关，我国是社会主义国家，人民是国家的主人，国家机关的钱为人民的钱，不能用人民的钱作保证。但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（2）如我国可能向世界银行、货币组织等政府或国际金融组织借钱，借到的钱主要为了让国家更好进行发展进行项目、建设，需要项目单位和建设单位再向国家借钱；如我国向世界银行借钱，假设阿坝到成都有高铁项目，项目想要借钱但不确定到期是否能还，如果还不上会影响中国在世界的声誉，于是可以找国务院批准让四川省政府做担保。

2.以公益为目的的非营利法人（常考）：常见为事业单位，如公办学校、医院，以公益为目的的非营利法人，钱需要用到公益事项，如教育、医疗，不能拿出去做担保。

3.非法人组织不得为保证人：非法人组织不能独立对外承担民事责任，如合伙组织、会计师事务所、律师事务所。如果出现债权债务不能清偿，其出资设立人需要和其承担无限责任，非法人组织作为保证人可能对出资设立人不公平。

（三）保证的方式

保证的方式包括一般保证和连带责任保证。

案例：潘某欠王某 10w，让张三来作担保。潘某是债务人，王某是债权人，张三是保证人。

一般保证：先找债务人，再找保证人。

连带保证：可以选择找保证人还是债务人。

【解析】保证的方式（重点）：根据问保证人要钱先后顺序不同，把保证方式分成一般保证和连带保证。

1.一般保证：债权债务到期有先后顺序，债权人先找债务人要钱，债务人没有才能找保证人。如潘某欠王某 10 万元，张三是保证人。如果债权债务到期，债权人王某要先找债务人潘某，潘某实在没钱才能找保证人张三，为一般保证。

2.连带保证：债权债务到期，债权人可以自由选择，没有先后顺序，可以选择找债务人要钱或找保证人承担保证责任，如果必须做保证人只能做一般保证人，建议大家轻易不要做保证人。

1.一般保证

当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任

的，为一般保证。一般保证人享有先诉抗辩权。

举例：债权人——债务人——一般保证人

2.连带责任保证

当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。

当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

【解析】

1.一般保证：对一般保证人赋予先诉抗辩权。一般保证中，债权债务到期后先找债务人清偿债务，实在不能清偿才能再找保证人承担保证责任。如果债权人不懂法直接找保证人先清偿债务，一般保证人有权拒绝，因为法律规定先起诉、仲裁债务人，如果找不到实在还不了才能找保证人，保证人拒绝的权利为先诉抗辩权。

2.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的（没说或说得不清楚），按照一般保证承担保证责任。以前我国担保法和合同法规定如果保证合同对保证方式没有约定或不明确按照连带保证处理，但很多保证人都不懂法，对保证人不公平，为了更有利于保证人改为按照一般保证承担保证责任。

（四）保证期间

债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

举例：潘某欠王某 5 万元，约定 2024.1.1 日还清。张三是保证人。

两份合同：潘某和王某的借款合同；王某和张三的保证合同

举例：潘某欠王某 5 万元，约定 2024.1.1 日还清。张三是保证人。

随堂思考：约定最早保证期间是从哪天开始?

举例：潘某欠王某5万元，约定2024.1.1日还清。张三是保证人。

【解析】保证期间/责任期间：债权人找保证人只能在对应的时间承担保证责任，没有在保证期间内找，过了时间不能再找保证人，保证人免责。

1. 债权人与保证人可以约定保证期间，如果没有在保证期间找保证人，过了保证期间不能再找保证人。四川目前只考查过法条原文。如潘某欠王某 5 万元，约定 2024 年 1 月 1 日还清。张三是保证人，体现出两份合同，即甲和王某的借款合同（时间 2024 年 1 月 1 日）、王某和张三的保证合同。

2. 保证责任需要在保证期间内找保证人，保证期间的起点需要在主债务（潘某和王某的借款合同）到期后，即最早承担保证责任的时间为 2024 年 1 月 2 日。民法讲究自愿原则，双方可以自由约定，如约定 6 天（1 月 2 日-1 月 7 日）或约定一年（2024 年 1 月 2 日-2025 年 1 月 2 日）、十年（2024 年 1 月 2 日-2034 年 1 月 1 日）等，只要最早的一天比主债务期限晚即可。

3. 如果有些人不懂法，约定的保证期间早于主债务履行期限，即比 2024 年 1 月 1 日早或与主债务履行期限同时届满，最后一天为 2024 年 1 月 1 日。在法律上认为没有效力，直接视为没有约定。

4. 没有约定或约定不明确，由法律约定保证期是主债务履行期限届满之日起，从 2024 年 1 月 2 日起 6 个月，即 2024 年 7 月 1 日。王某需要在这 6 个月内找张三承担保证责任，如果张三不履行可以告他；如果王某没有在 6 个月内找张三，7 月 1 日后，王某的保证责任无效。目前四川大概率考查没有约定或约定期限不明确的约定期限，即 6 个月，以前为 2 年。

三、租赁合同

（一）概述

租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。

（二）租赁期限

租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过 20 年。

【解析】租赁合同：四川事业单位在合同中考查频率最高的知识点。

1. 概述：出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。常见为租房合同，租赁人为房东，租赁物为房子，承租人为租客。

2. 租赁期限：租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。如租赁合同 25 年，20 年有效，5 年无效。命题：租赁合同租赁期限超过 20 年，租赁合同直接无效（错误），原因：只有超过的部分无效。租赁期限届满，如签订一份 20 年的合同，超过后当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过 20 年。

（三）租赁合同的形式和维修义务

租赁期限 6 个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。

出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。

【解析】租赁合同的形式和维修义务：

1. 形式：和租期有关。

（1）租赁期限＜6 个月，双方产生纠纷的概率很低，法律对租赁形式没有要求，可以口头或书面；租赁期限 6 个月以上的（包含本数），发生纠纷的概率比较大，需要有据可循，要求双方当事人应当采用书面形式。命题：租赁合同应当采取书面形式（错误），原因：租赁期限 6 个月以上应当采用书面形式。

（2）未采用书面方式，如果发生纠纷，法律规定有方式确立租赁期，按照确定的来，如房租交易记录或录音录像等；无法确定双方的租赁期一律视为不定期租赁，即有开始的时间，没有终止的时间。不定期租赁中，出租人和租赁人都有随时解除权。房东可以随时不租，房客可以随时走人，但司法实践中要求当事人提前通知给准备的时间。

2. 维修义务：原则上出租人应当履行租赁物的维修义务。维修义务指双方都无错的情况下，租赁物坏了。

（1）如果东西是房东搞坏的，房东修，房客搞坏的，房客修；如果因为地震或经久失修导致东西坏了，由出租人承担维修义务。因为租客每个月都给相同的租金，房东需要保障房子和其中的用品保持对应的用途，不能保证房东需要修。

（2）民法为私法，平等主体之间，讲究意思自治、自愿原则。如果签订租赁合同时对维修义务明确规定由承租人承担，按照合同约定来，即当事人另有约定除外。大家签订租赁合同时需要看是否对维修义务做规定，没有规定原则上找房东，有规定要看是否为承租人承担维修义务。

（3）考试一般以案例出现：如张三找甲租房子，下水道出现问题，张三找甲修，但甲不给修，张三找人修东西花了 1000 元，修东西的非要可以找甲要，因为本是甲需要承担的义务，张三替甲承担了可以追偿。

（四）承租人对租赁物进行改善或增设他物

承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。

承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。

【解析】承租人对租赁物进行改善或增设他物：可以简单理解为装修，如甲将一居室隔断成几个隔间或将大白墙刷上漆、贴瓷砖。承租人经出租人同意，才可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，擅自对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。如甲将

房子租给张三，张三擅自对房屋刷漆、铺地板、隔断房屋，甲可以找张三恢复原状，如果无法恢复可以要求赔偿。

（五）转租

承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在 6 个月内未提出异议的，视为出租人同意转租。

【解析】转租：生活中的“二房东”。

1. 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。如甲将房子租给张三，甲和张三有一份租赁合同，张三经过甲同意将房子租给李四，为第二份租赁合同（承租人张三和第三人/次承租人李四签订）。

2. 承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，即第一份和第二份租赁合同都有效。如果第三人李四将甲房子里的东西弄坏了，甲找张三承担赔偿责任，因为甲和张三签订合同，有法律关系，基于合同的相对性。

3. 承租人张三未经出租人甲同意擅自转租的，出租人甲可以解除甲和张三的合同。李四未经甲同意擅自住在甲的房子，甲可以赶走李四，被撵走的李四找张三承担损失，因为合同的相对性，李四和张三签订的合同。大家租房子需要找房主签合同，找二房东签合同需要让其提供房主同意的证明。

4. 推定转租：出租人知道或者推定其知道承租人转租，如甲看到张三和李四签合同或李四给张三租金，但是在 6 个月内未提出异议的，默认推定出租人同意转租。考试一般考查时间，即 6 个月。

（六）买卖不破租赁

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

随堂点拨

潘某将房屋租给张三，租期为两年。在两年内，潘某又将房子卖给李四并办理房屋产权过户登记。

1.潘某和张三的租赁合同是否还有效？

2.谁承接出租人的权利和义务？

【解析】买卖不破租赁：

1.承租人按照租赁合同占有期限内（租期）发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。如潘某将房屋租给张三，租期为两年。在两年内，潘某又将房子卖给李四并办理房屋产权过户登记。

2.房子的所有权人从潘某变为李四，潘某和张三的租赁合同继续有效，新所有权人李四不能将张三赶走，因为张三有有效的租赁合同，张三可以基于合同住满两年；租金、东西坏了，新的所有权人李四承接出租人的权利和义务，因为房子归李四，找李四更方便。

3.如富二代和灰姑娘恋爱后，富二代母亲不同意，于是买下灰姑娘的出租房，带着保镖踢开灰姑娘家的大门，将房产证拍到灰姑娘桌子上让其滚出去，灰姑娘只需要说买卖不破租赁即可，灰姑娘仍然可以住在房子里。

（七）优先购买权

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

出租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。

【解析】优先购买权：

1.出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限（法条没有明确规定）内通知承租人，因为承租人享有以同等条件（司法解释和实践活动比较复杂，出题一般为给的钱相同）优先购买的权利；如甲将房子租给张三，在租期内想要卖

房子，如果张三和邻居李四都愿意花 100 万买，甲应当将房子卖给承租人张三。

2. 例外：房屋按份共有人或者出租人的近亲属也有优先购买权，比承租人更优先。

（1）按份共有属于物权的知识点，指按照一定份额，多个人对同一个物享有所有权；如一栋房子有两个开间，甲一个人买不下来，于是找到乙合伙购买，各出 50 万，二人按照 1：1 的份额享有这栋房子所有权，甲想要卖掉自己的 A 间，按份共有人乙有优先购买权。

（2）近亲属：配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。中国为人情社会，近亲属有优先购买权。按份共有人＞近亲属＞承租人。如甲将自己的 A 开间租给张三后想要卖掉，张三、乙、甲的近亲属都想花 100 万购买，按照法律规定应当优先卖给乙。

3. 出租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。四川容易考查案例题，如甲将房子租给张三，租期内想要卖房子，张三和邻居李四都愿意花 100 万买，如果甲将房子卖给邻居李四，侵犯了张三的优先购买权，因为法律规定同等条件下张三有优先购买权，李四不是按份共有人或近亲属；张三不能因为侵犯其优先购买权直接主张甲和李四的合同无效，因为满足真实有能力、守法守道德，张三可以要求甲承担民事责任，告甲要求赔偿损失。

（八）续租和优先承租权

租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。

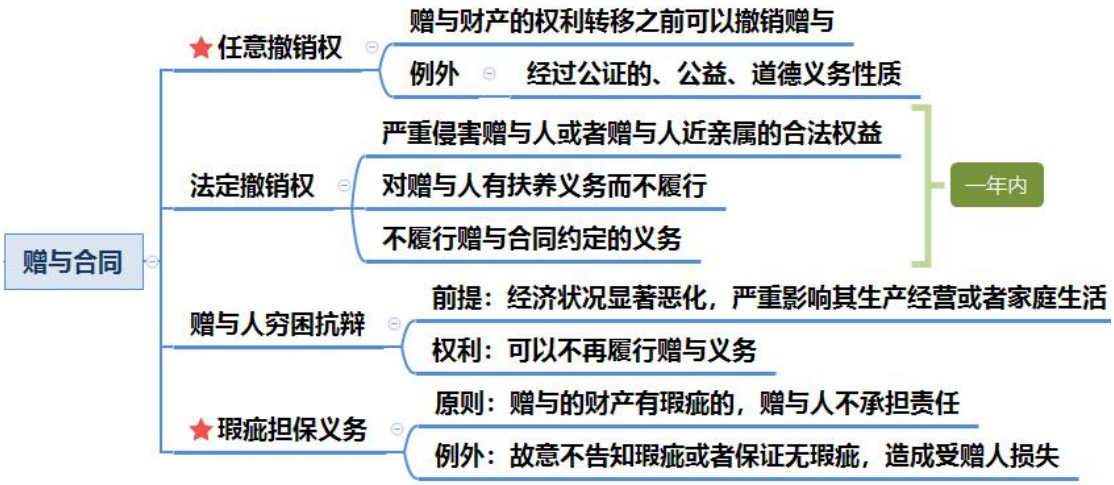
租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

【解析】续租和优先承租权：

1. 租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有反对，默认原租赁合同继续有效；如甲将房子租给张三 10 年，10 年到了后张三继续住，甲依然收租金，假设租金为 1000 元，默认 1000 元的租赁合同继续有效，不需要重新签订合同；但是租赁期限为不定期，双方当事人都有随时解除权。

2. 优先承租权：租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件（考试一般表述

为金额相同）优先承租的权利；如甲将房子租给张三，租期十年，到期后甲和李四都愿意花 5000 元租，甲需要优先将房子租给张三，条件同等的条件下，张三有优先承租的权利，因为出租人不会吃亏且符合民法的绿色原则，无需再重新装修。按份共有人和出租人近亲属没有优先承租的权利，只有房屋承租人才有。



【注意】赠与合同：

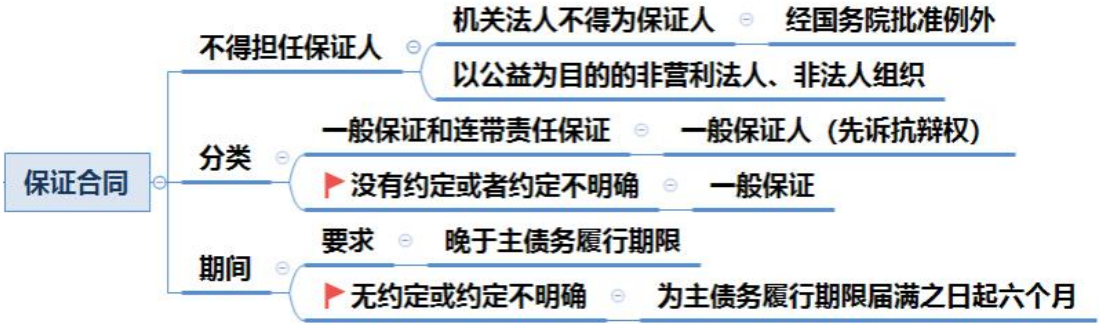
1. 任意撤销权针对只是动产在交付前才能任意撤销（错误），原因：除了动产交付前，也包括不动产登记之前，即权利转移之前。

2. 公证、公益、道德义务性质可以行使任意撤销权（错误），原因：可以行使法定或赠与人穷困抗辩。

3. 法定撤销权只能在一年内向法院提起诉讼的方式撤销（错误），原因：只要一年内通知对方即可。

4. 如果赠与人非常穷困，活不下去或企业破产，已经给的部分可以要求返还（错误），原因：没给的部分可以不给，已经给的不能要求返还。

5. 只要主观满足故意不告知或保证无瑕疵就一定承担民事责任（错误），原因：客观上需要造成他人损失，主观和客观都满足才能要求承担瑕疵责任。



【注意】

1. 机关法人需要经过国务院批准可以作为保证人。

2. 以公益为目的的非营利法人不能做保证人，常考公办学校和医院。

3. 非法人组织不能做保证人，因为无法独立承担责任。

4. 债权债务到期后，债务人和保证人有先后顺序，需要先找债务人，债务人还不了再找保证人，为一般保证。一般保证人有先诉抗辩权，如果先找一般保证人，一般保证人可以拒绝。

5. 如果没有约定或约定期限不清楚，原则上属于一般保证；保证人在保证期间承担保证责任，保证期间最晚时间需要晚于主债务履行期限，如果早于主债务履行期限或与主债务履行期同时届满，没有效力，法律规定保证期限变为六个月。

【注意】

1. 租期一次最长为 20 年，到期可以续期，超过 20 年，超过的部分无效。

2. 租赁期限 6 个月以上，应当采取书面形式。

3. 命题：未采用书面形式的租赁合同一律视为不定期租赁（错误），原因：无法确定期限才视为不定期租赁。

4. 改善和增设他物时，如果未经出租人同意，出租人可以请求对方恢复原状或赔偿损失（正确）。

5. 转租需要经过出租人同意，出租人明知道对方转租，但在 6 个月内没有提出异议，视为推定同意。

6. 经同意的转租，承租人退出租赁关系，和出租人租赁关系失效（错误），原因：经同意的转租有两份合同，即出租人和承租人之间、承租人和第三人的合同。

7. 房屋转租后，第三人的房租给承租人，基于合同的相对性。

8. 原则上，房屋的维修义务由出租人承担。

9. 租赁合同占有期限内，房屋所有权发生改变不影响租赁合同的效力，由新

所有权人承接权利和义务。

10. 优先购买权（同等条件下）：按份共有人＞近亲属＞承租人。

11. 租赁合同到期，出租人没有提出异议，承租人继续使用，默认原租赁合同继续有效，租赁期限变为不定期，双方都可以随时解除。

四、保管合同

（一）概述

保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。

寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动，将物品存放在指定场所的，视为保管，但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。

（二）合同成立

保管合同自保管物交付时成立，但是当事人另有约定的除外。

典型实践合同：保定借款（保管、定金、借用、自然人之间借款合同）

【解析】保管合同：

1. 概述：保管人保管寄存人交付的保管物，到期返还该物的合同；生活中常见为出去旅游将行李放在车站的寄存处，寄存店为保管人，寄东西的人为寄存人，二人之间有保管合同；出去购物、就餐、住宿时将行李放在前台或寄存箱，视为和对方有保管合同。

2. 合同成立：原则上自保管物交付时成立，属于实践合同，口诀“保定借款（保管、定金、借用、自然人之间借款合同）”。借用合同为民间老百姓之间的无名合同，即免费将东西借给他人用；自然人之间借款合同为老百姓之间的借款，交付时才能成立。

（三）赔偿责任

保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自己没有故意或者重大过失的，不承担赔偿责任。

有偿保管—保管不善就赔

无偿保管—除非故意或重大过失，否则不赔

【解析】赔偿责任：

1.给钱为有偿保管，不给钱为无偿保管，保管人承担的责任力度不同。有偿保管的情况下保管不善就赔，如甲将行李放在收钱的寄存店，寄存店不小心弄坏了行李就属于保管不善，需要赔钱，权利义务要统一；无偿保管一般为亲朋好友之间免费的，除非故意或重大过失弄坏东西，否则不赔。

2.如甲将字画交给好友，告诉好友字画价值 1000 万需要好好保管，好友将字画放在保险柜锁好了，但依然被贼偷走了，好友不需要赔偿；如果好友家附近经常出现贼，好友明知道仍然将字画随意放在客厅且出门没有关门，字画被贼偷，好友需要赔偿；如果好友将字画放在淋浴间，字画损坏，需要赔偿。

（四）保管人义务

1.保管人妥善保管义务

保管人应当妥善保管保管物。当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为维护寄存人利益外，不得擅自改变保管场所或者方法。

2.保管人不得使用或者许可他人使用保管物的义务

保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但是当事人另有约定的除外。

3.保管人亲自保管保管物义务

保管人不得将保管物转交第三人保管，但是当事人另有约定的除外。

保管人违反前述规定，将保管物转交第三人保管，造成保管物损失的，应当承担赔偿责任。

【解析】保管人义务：三不得。

1.保管人需要妥善保管保管物，保管人不得擅自改变保管场所或者方法；如甲告知保管人东西需要放在零下 20 度保存，但保证人将东西放在零下 5 度；除紧急情况或者为维护寄存人利益外，如马上发生地震，此时不拿出来东西会找不到。

2.保管人不得使用或者许可他人使用保管物的义务，如甲将电脑交给张三保管，张三不得擅自拿来玩游戏，但是当事人另有约定的除外。

3.保管人亲自保管保管物义务：保管人不得将保管物转交第三人保管，如甲将行李给乙保管，乙擅自主张将行李交给丙保管，丙保管不善需要承担赔偿责任，甲找乙承担责任，基于合同的相对性。

（五）贵重物品声明义务

寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存；寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，保管人可以按照一般物品予以赔偿。

（六）领取保管物

寄存人可以随时领取保管物。

当事人对保管期限没有约定或者约定不明确的，保管人可以随时请求寄存人领取保管物；约定保管期限的，保管人无特别事由，不得请求寄存人提前领取保管物。

【解析】

1. 贵重物品声明义务：考试容易考查案例题。

（1）寄存人寄存货币、有价证券（如支票）或者其他贵重物品的（如豪表、古董），考试不会考查具体金额，一般为大几千、几万的东西。寄存人应当向保管人声明，由保管人验收或者封存。

（2）寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，无论是否有偿，保管人可以按照一般物品（法院中有册子规定了每个物品的一般金额）予以赔偿（考试考查原文）。如甲将花瓶放在寄存店，花瓶为古董，价值 1000 万，但未告知寄存店；寄存店保管不善将花瓶损坏，按照一般物品予以赔偿。无偿保管需要保管人有故意或重大过失才赔偿。

2. 领取保管物：寄存人（物主）可以随时领取保管物，如甲将花瓶交给张三保管，可以随时找张三要回花瓶。如当事人甲对保管期限没有约定或者约定不明确的，保管人张三可以随时请求寄存人领取保管物；约定保管期限的，保管人需要按照保管合同来，无特别事由，不得请求寄存人提前领取保管物；如约定 10 天，没有特殊原因（如保管人张三生重病需要去医院），不能要求提前拿走东西。

五、借款合同

（一）概述

借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。

（二）自然人之间借款合同的成立时间

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。

典型实践合同：保定借款（保管、定金、借用、自然人之间借款合同）

【解析】借款合同：四川 2019 年之前容易考查，之后很少考查，其他地区 2019 年后容易考查。

1. 概述：借款人向贷款人借款，如甲向银行借钱，甲为借款人，银行为贷款人，到期返还借款并支付利息的合同。我国民间借贷有三种情况，即自然人之间的借款（常考），如同学们彼此之间借钱；自然人和组织之间，如甲找银行借钱；组织和组织之间，如某公司向银行借钱。

2. 自然人之间借款合同的成立时间：自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。典型实践合同为保定借款（保管、定金、借用、自然人之间借款合同）。2019 年省属曾经考查判断，命题：民间借贷合同都是实践合同（错误），原因：民间借贷合同有三种，只有自然人之间的借款为实践合同，后两种一般签完就成立。

（三）利息

1. 借款利息不得预先扣除

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

2. 借款人提前返还借款

借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。

3. 对借款利息的确定

借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

借款合同对支付利息约定不明确，自然人之间借款的，视为没有利息。

【解析】利息：

利息约定不明确，只有自然人之间没利息，其他的有

1. 借款利息不得预先扣除（砍头息）：如甲找乙借款 10 万，利息为 1 万，乙不能给甲 10 万元的时候扣下 1 万，只给 9 万。如果利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息，即借款人甲返还本金利息时按照 9

万元计算。

2. 借款人提前返还借款（可考性较高）：最新公务员常识题曾经考查，借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。如甲借钱给乙，约定 5 年还清，乙 3 年就还了钱，按照 3 年时间计算利息；个人和银行借款合同一般会约定五年内不能提前返还借款，否则需要承担违约金，即当事人另有约定。

3. 对借款利息的确定：双方当事人进行约定。

（1）借款合同对支付利息没有约定的（没说），对于借款合同从头到尾都没有提到利息，所有的借款合同都视为没有利息。如甲向银行借款 10 万，借款合同对利息没有约定，甲返还本金时不需要支付利息。

（2）借款合同对支付利息约定不明确，即说了但说得不清楚，如第一页借款利息为千分之一，第二页借款利息为千分之二；只有自然人之间借款，视为没有利息，其他借款会按照交易习惯、社会基本情况等方式确定。

（3）如甲找银行借款 10 万，利息约定不清楚，甲偿还 10 万本金时需要给利息，约定不明确的情况，只有老百姓之间借款没有利息，因为当事人关系比较亲密，一般为亲朋好友之间借钱且数额不大。目前根据最近民间借贷的最新司法解释，利息按照贷款市场报价利率 LPR 的 4 倍计算，超过认为利息过高。

六、承揽合同

（一）定义

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

（二）承揽人保管义务

承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

【解析】承揽合同（可考性高，四川 2024、2025 年考查）：

1. 定义：承揽人（可以理解为乙方）和定作人（甲方）之间的关系，甲方给乙方具体的定作要求让其交付成果，之后给钱。考试常出现加工定作、修理，也

包括装修、拍摄等。

（1）加工：如桌子、椅子、多装柜子。

（2）定作：如通过公务员笔试，为面试定作西服。

（3）修理：装修、修车。

（4）复制：复习时会打印、复印资料。

（5）测试：车子出厂后需要做安全测试。

（6）检验：检测器材是否合格。

2.承揽人保管义务：

（1）承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善（承揽人收钱，对其要求类同于有偿保管人）造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

（2）考试常考拍摄，如甲将老照片给到照相馆清洗，照相馆将照片洗坏，照相馆作为承揽人需要承担承揽责任。拍摄往往涉及非常具有意义的物品，如结婚视频、珍贵的唯一亲人的照片，将这些东西的原件弄坏可能对定作人造成精神损失，可以主张要求对方请求精神损害赔偿。对于特别具有纪念意义的物品，承揽人弄坏了可以请求物品本身具有的价值赔偿，也可以要求赔偿精神损失。

（三）定作人任意解除权

定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

（四）承揽关系中的侵权责任

承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

【解析】

1.定作人任意解除权：只有定作人有任意解除权。定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。如甲找张三定作西服上衣和裤子，如果张三已经做完上衣，裤子没有完成；甲可以解除合同，对于已经完成的上衣部分，如果甲不要可能造成对方损失，需要承担赔偿责任。

2.承揽关系中的侵权责任：

（1）承揽人（乙方/干活的人）在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任；如张三为甲定作西服时，踩缝纫机不小心弄伤自己或弄伤乙，弄伤的责任由张三自己承担。

（2）例外：定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担过错相应的责任，即按份责任，法院会分一定的份额让定作人承担。如甲找张三替自己装修，张三装修过程中，甲指示有误，故意把承重墙当成非承重墙让其砸，导致工人受伤，甲需要承担责任；甲明知道张三没有装修资质仍选择张三装修，甲有错，在过错范围内承担相应责任。

七、物业服务合同

（一）定义

物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。

（二）形式

物业服务合同应当采用书面形式。

（三）效力

建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务合同，对业主具有法律约束力。

【解析】物业服务合同：如买房子后，小区会找物业打扫卫生、管理治安。环境维护等。业主需要给物业服务人支付物业费。

1. 形式：物业服务合同应当采用书面形式，每个小区都有物业纠纷，所以不可能采用口头方式，需要有据可循。

2. 效力：业主虽然没有和物业签合同，但开发商，即建设单位可以和物业签订了前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务合同，对业主具有法律约束力。

（四）物业费支付

1. 业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和

有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。

2. 业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。

3. 物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

【解析】物业费支付：用三观做题即可。

1. 业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经提供服务的，不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。考试可能考查无人住的房子，即使买了房子之后一天都没有住，也需要交物业费，因为签订了物业服务合同。有些地方没有住可能按照一定比例，如 70%交钱，有些地区仍然需要按照 100%交。

2. 业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付，即先礼后兵；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。物业服务人不得采取违反人道主义的方式催缴，如停电、停水、停热、停燃气或限制停车（如果不交物业费不能按照年、月交停车费，必须按次）的方式催交物业费，可以先提醒之后起诉。

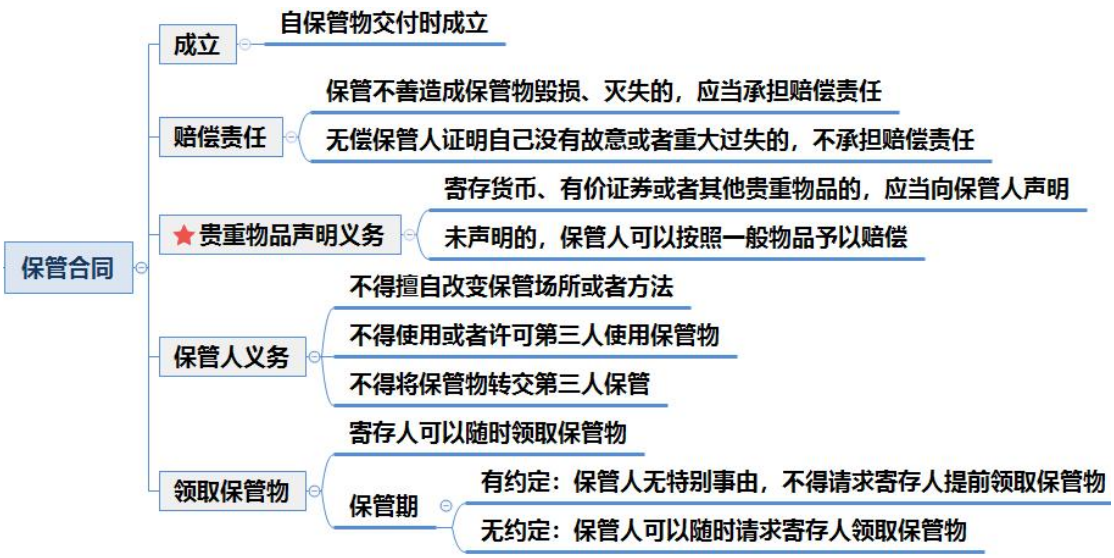
（五）物业服务合同的解除

业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。

决定解聘的，应当提前 60 日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。

依据前述规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。

【解析】物业服务合同的解除：业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同，即不需要经过物业同意，相当于单方决定。决定解聘的，应当提前 60 日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。如果没有提前通知，造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。



【注意】保管合同：

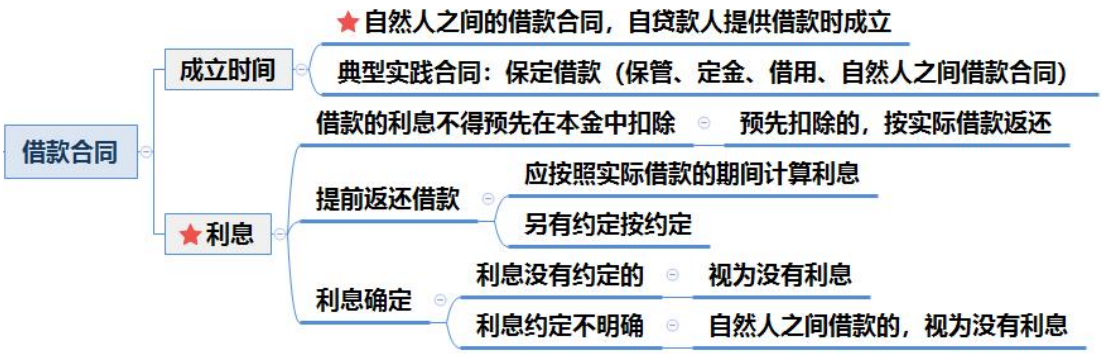
1. 保管合同原则上自交付保管物时成立，“保定借款”都是实践合同。

2. 无偿保管和有偿保管都是保管不善就需要赔偿（错误），原因：无偿保管人除非故意或重大过失，否则不需要赔偿。

3. 贵重物品未进行声明，按照一般物品赔偿。

4. 保管人保管物品时不能擅自改变保管场所、方法，不得许可自己或他人使用、转交给第三人。

5. 寄存人可以随时领取保管物，如果保管期有约定，保管人不能提前请求寄存人提前领取保管物。



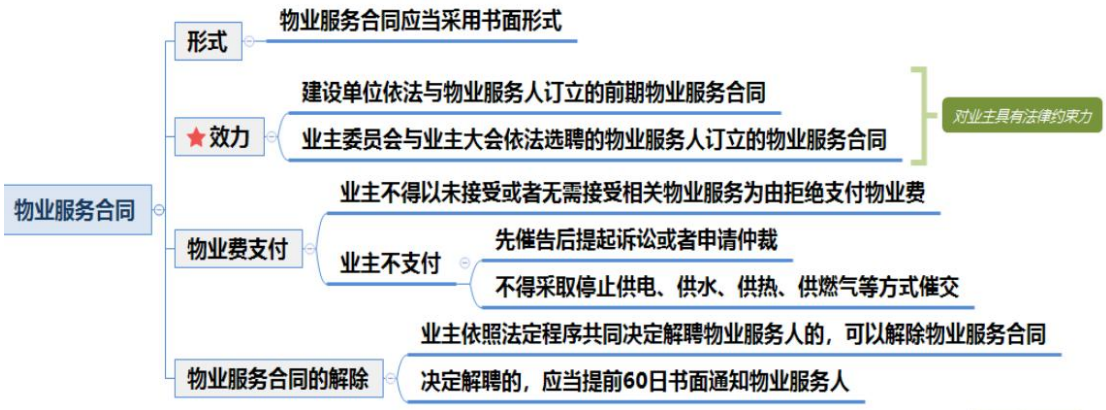
【注意】借款合同：

1. 命题：所有借款合同都是实践合同，交付时才成立（错误），原因：只有自然人之间的借款合同交付时成立。

2. 借款的利息预先在本金中扣除的，按照实际借款返还；提前返还借款的，

没有特殊规定，应按照实际借款的期间计算利息。

3. 利息从头到尾都没有约定，所有借款合同都没有利息；利息约定不明确的话，只有自然人之间的借款视为没有利息。

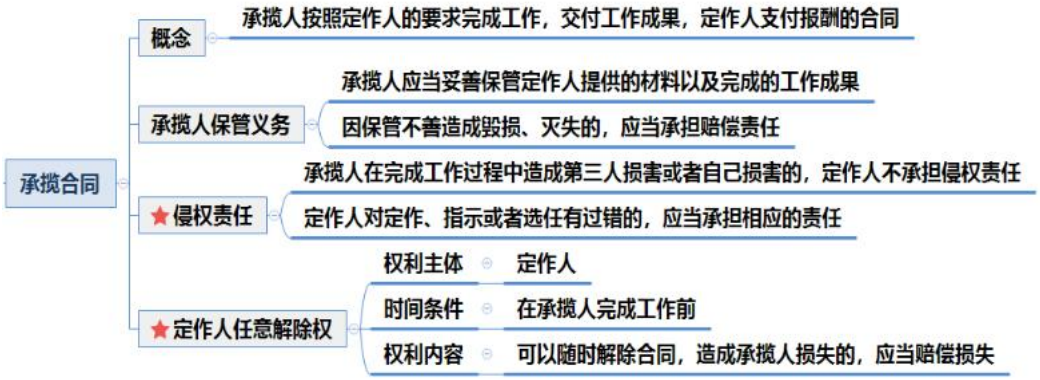


【注意】物业服务合同：

1. 物业合同可以口头或书面（错误），原因：必须按照书面合同。

2. 必须业主亲自和物业签订合同才是物业服务合同（错误），原因：开发商或业主委员会和物业公司签订也属于。

3. 物业服务合同解除必须经过物业服务人员同意才能解除（错误），原因：业主依照法定程序共同决定解除物业服务人员，不需要经过物业同意。



【注意】承揽合同：

1. 承揽人完成工作过程中，造成第三人损害或者自己损害，由承揽人和定作人承担连带责任（错误），原因：原则上，定作人不承担责任，定作人有过错，承担相应的责任，即按照一定的份额。

2.只有定作人有任意解除权。

强化练习

1.（2023 四川省属·单选）吴某与甲公司签订《装修工程施工合同》，双方约定装修价款为 15 万元，定金为 3 万元。下列说法错误的是（　）。

A.在施工过程中，吴某可以随时解除该合同

B.在施工过程中，甲公司可以随时解除合同

C.若吴某已实际交付定金，甲公司无需退还 3 万元定金

D.若吴某未实际交付定金，则该定金条款不成立

【解析】1.选非题。B 项：承揽人不能任意解除合同，当选。C 项：违约情况才有可能涉及退回定金，排除。D 项：口诀“保定借款”交付才成立，不交付则不成立，排除。【选 B】

2.（2021 四川省属·判断）甲无偿保管乙的货物，保管期间遭遇百年不遇的洪水致使货物损毁，甲应当就乙的损失承担赔偿责任。

【解析】2.无偿保管只有在故意、重大过失情况下才承担赔偿责任。【选×】

3.（2022 四川泸州·判断）具有社会公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。（　）

【解析】3.“公公道”禁止任意撤销。【选×】

4.（2023 四川成都·单选）万某向赵某借款 100 万元，约定 1 年后偿还，由刘某提供保证。刘某与赵某的保证合同约定保证期间与 100 万元债务履行期限同时届满。下列关于保证期间的说法正确的是（　）。

A.与主债务同时到期

B.主债务期限届满之日起 3 个月

C.主债务期限届满之日起 6 个月

D.主债务期限届满之日起 1 年

【解析】4.同时届满的约定无效，视为没有约定，主债务期限届满之日起 6

个月。【选 C】

5.（2023 四川泸州·单选）金某在甲市工作多年，一直都租赁李某的房子，刚开始双方签订了房屋租赁合同，租赁期限为 3 年；3 年租期满后，就没有签订书面合同了，金某只是口头通知李某一直租房，李某也只是要求金某若要退租提前通知即可。对此，下列说法正确的是（　）。

A. 由于没有签订合同，金某和李某之间的租赁关系无效

B. 金某和李某之间的租赁期限无法确定，为不定期租赁

C. 由于没有采用书面形式，金某和李某之间的租赁关系无效

D. 金某和李某之间的租赁期限应比照以往，为 3 年期租赁

【解析】5. 租赁期限到期后，一人继续用，一人继续收钱，视为原租赁合同继续有效，租赁期限变不定期租赁，双方都有随时解除权。【选 B】

6.（2023 四川省属·不定项）公司委派赵某出国培训 3 年。后赵某得知大学好友胡某正在找出租房，表示愿将自己租的房子平价转租给胡某，胡某欣然同意，二人签订了转租协议。胡某搬入后，觉得该房屋不够通风，于是未经房东魏某同意，将厨房墙打通，装修成开放式厨房。关于转租行为，下列说法正确的有（　）。

A. 如果房东魏某知道该转租行为，6 个月内未表示异议，则视为同意

B. 如果房东魏某同意转租，则魏某与赵某的租房合同自动解除

C. 未经房东魏某同意赵某擅自转租，魏某有权解除与赵某的合同

D. 如果转租协议生效，赵某有权向胡某收取租金

【解析】6. 不定项为新大纲之前的题目，本题为多选题。考查转租，核心考查相对性。魏某为房东，赵某为承租人，胡某为第三人/次承租人。

A 项：说法正确，如果房东魏某知道该转租行为，6 个月内未表示异议，则视为同意，当选。

B 项：同意转租有两份有效合同，魏某与赵某的租房合同、赵某和胡某的合同都生效，排除。

C 项：赵某擅自转租是违约，魏某有权解除自己与承租人赵某的合同，当选。

D 项：转租协议生效，基于合同关系，赵某有权向胡某收取租金，当选。【选 ACD】

7.（2024 四川省属·判断）甲承租乙的住房，租期一年。租赁期满，双方仍按照原合同约定继续履行租约，其合同期限自动延长一年。（　）

【解析】7.租赁期限届满，视为原租赁合同继续有效，租期为不定期。【选×】

8.（2024 四川成都·单选）范某与好友刘某均为古董收藏爱好者。某日范某计划出国旅游，便与刘某达成为期半年的保管协议。一个月后范某依协议将价值三百万元的名贵瓷器交由刘某保管。此后刘某先将瓷器交由弟弟刘三把玩一周，后由于工作繁忙，又将瓷器转交哥哥刘大保管。半年后，范某通知刘某自己已经回国，希望取回瓷器。刘三对刘某说，不如将范某杀了，把瓷器卖了分钱。刘某心头遂起杀意，待范某上门时，用绳子猛勒其颈部，范某当场死亡。此时刘大前来拜访，刘某对刘大说："你把他埋了，瓷器的钱分你一半。"刘大遂将范某尸体掩埋。事后刘某害怕事情泄露，在酒中下毒欲杀死刘大，不料刘某在门口等待刘大时，刘三从后门进入，喝下毒酒当场死亡。一个月后案发，刘某被公安机关依法逮捕，刘大听到风声后逃离。根据我国民事法律规定，关于瓷器的保管，下列说法正确的是（　）。

A.瓷器保管合同自范某与刘某协议达成时成立

B.刘某可以许可刘三把玩瓷器

C.刘某不得将瓷器转交刘大保管

D.范某需至半年保管期限届满时方得取回瓷器

【解析】8.一拖几的题目，做题时先看问题，瓷器保管为民事相关规定，杀人等刑事问题本道题无需考虑。A 项：保管合同交付时成立，排除。B 项：不得许可别人或自己使用，考查三"不得"，排除。C 项：不得转交给他人保管，当选。D 项：范某自己的东西，作为寄存人可以随时取回，排除。【选 C】

第三节　准合同

【解析】准合同：民法典有总则编和六大分编，合同和侵权行为单独作为一编，但债权的无因管理和不当得利内容较少不足以形成一编，与侵权关系不大，也是一种债权，因此放在合同编，称为准合同。

一、无因管理

无因管理是指管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的行为。

管理人可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

注意
- 为他人利益的同时，兼顾了自己的利益，不影响成立无因管理
- 误将别人的事情当作自己的事情，不构成无因管理
- 违法事项不成立无因管理

【解析】无因管理：

1. 概念：没有法定原因替他人管理事项，即好人好事，做好事，当英雄。同时满足没有法定的或者约定的义务、为避免他人利益受损失、管理他人事务的行为三个构成要件为无因管理，如甲邻居家里着火，甲替邻居灭火属于无因管理，因为甲邻居家着火，甲没有义务扑火，但为了避免邻居家利益受损替邻居扑火。

2. 注意：

（1）未避免他人利益受损，服务的事情不能是违法事项：如邻居和他人打架斗殴，甲帮助邻居打架被打残，不属于无因管理，因为违法事项在民事产生的效力为无效。

（2）误将别人的事情当作自己的事情，不构成无因管理：如甲救火是因为把邻居家当成了自己家，不成立无因管理，没有未避免他人利益受损失的想法。

（3）给别人管理的同时，兼顾了自己的利益，不影响成立无因管理：如甲救火一方面是为了邻居，另一方面也是为了自己，想获得政府颁发的“最佳英雄奖”，也属于无因管理，人无完人，允许有私心，但不能完全认为是自己的事情。

3. 管理人可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用：如甲为了扑火购买灭火器，可以找受益人要。管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿：如甲扑火过程中不小心烧伤，可以找受益人补偿医疗费用，不能

是赔偿，因为邻居没有错。

4.无因管理的初衷为鼓励大家做好人好事，不能要求他人支付报酬，只能要求必要费用和受到损失的补偿；如果紧急管理过程中不小心造成邻居东西损坏，如整个房子都快烧坏了，扑火过程中不小心弄坏了邻居的花瓶或门，邻居不能要求甲赔偿。

5.例子：考试可能结合时事热点考查，曾经发生一名医学护士在路上看到老太太昏厥，其利=利用自己的医学常识为老太太做心肺复苏，心肺复苏需要用力按压，经按压后老太太的命抢救回来了，但导致老太太肋骨骨折，之后老太太到法院起诉要求护士赔偿自己肋骨费用，法院不会支持，紧急救助造成受助人损失不承担赔偿责任，不会让英雄流血又流泪。

二、不当得利

不当得利是指得利人没有法律根据而受利益，致使他人受损失的事实。受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：

1.为履行道德义务进行的给付；

2.债务到期之前的清偿；

3.明知无给付义务而进行的债务清偿；

4.基于违法行为而产生的。

【解析】不当得利：

1.概念：得利人没有法律根据或合同根据而受利益，致使他人受损失的事实，造成别人损失和自己获利有因果关系，即因为自己获利导致他人造成损失。常见为甲买东西，营业员多找了 10 元钱，没有法律依据，超市受损，甲获利，超市和甲有因果关系，受损失的超市为权利人，可以找甲还 10 元钱。

2.例外情形：受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外，即得利后不需要还给受损失的人。

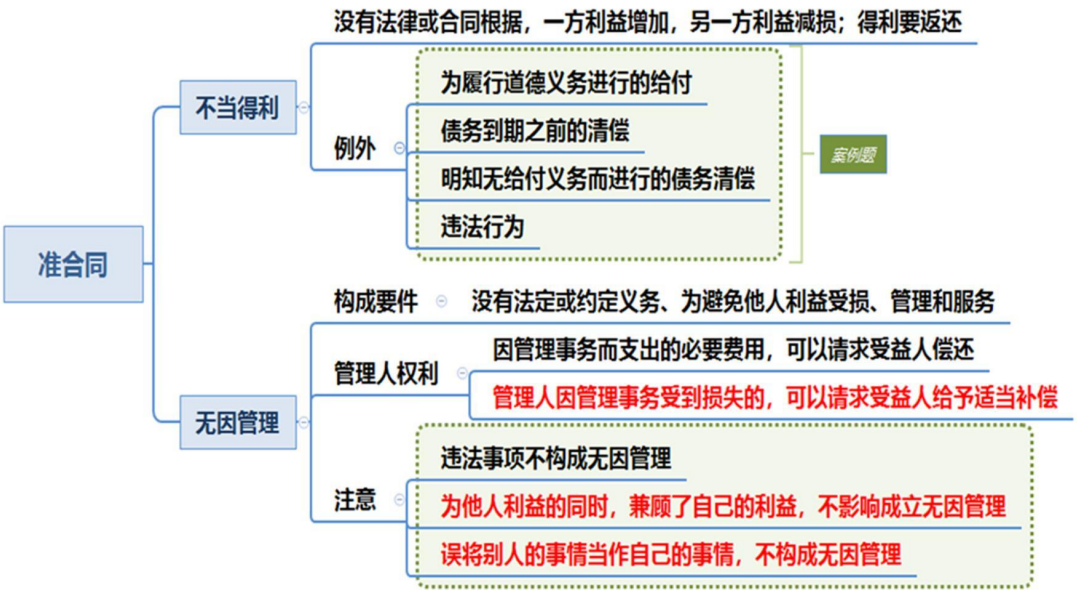
（1）为履行道德义务进行的给付：常见为养父母、养子女和生父母的关系，一个孩子被养父母收养后需要到民政部门办理收养登记。收养关系成立后，养子女和生父母没有法律关系；养子女如果愿意每个月给生父母赡养费，给钱后不能基于不当得利向生父母要回钱，为基于道德义务的给付，我国不仅依法治国，也

以德治国。

（2）债务到期之前的清偿：提前还债。如张三欠甲 10 万元，约定 2025 年 7 月 1 日还清，但张三 2024 年 7 月 1 日就还清了，之后张三不能以不当得利要求甲将钱给自己。

（3）明知无给付义务而进行的债务清偿：冤大头的行为，即心甘情愿为他人清偿债务。如甲知道张三欠李四 10 万元，甲心甘情愿替张三将 10 万元还给李四，甲不能再找李四称其收钱为不当得利，要回钱。

（4）基于违法行为而产生的：甲乙二人赌博，乙出老千赢了 5000 元，甲生气将乙告上法院称乙出老千，要求乙返还 5000 元不当得利。赌博行为在我国属于违反治安管理的范畴，通常为治安违法行为，涉及赌资会依法收缴，不会还给赌博的当事人。



【注意】准合同：

1. 不当得利：没有正当缘由获利导致另一方利益受损，获利需要归还；考试常考养子女给生父母钱、基于违法行为获利。

2. 无因管理：

（1）构成要件：没有法定或约定义务，为避免他人利益受损，进行管理和服务。

（2）管理人权利：支出的必要费用可以请求受益人偿还；受到的损失可以

请求受益人适当补偿，不能赔偿。

（3）违法事项不是无因管理，人无完人，允许有私心；误将别人的事情当作自己的事情，没有为他人的想法，不属于无因管理。

1.（2022 四川内江·单选）下列情形中会发生不当得利之债的是（　）。

A.甲久别归家，误把邻居的鸭当成自家的吃掉

B.乙赠予即将结婚的好友 800 元红包

C.丙向牌友支付打麻将输掉的 1000 元现金

D.丁超过合同约定时间向债主偿还借款

【解析】1.A 项：甲获利，邻居受损，获利和受损有因果关系且没有法律依据，为不当得利，当选。

B 项：红包可以理解为基于赠与行为或道德，不属于不当得利，排除。

C 项：打麻将需要分情况，不是所有的打麻将都是赌博，如果棋牌室只收取场地、服务和茶水费用不属于赌博行为；如果抽取营利可能构成治安违法或刑法的赌博罪，两种性质都不属于不当得利，违法性质直接无效，娱乐性质为有因获利，排除。

D 项：如丁欠债主 5 万元，约定 2025 年 1 月 1 日还清，但 2026 年 1 月 1 日才还清，不属于不当得利，为有原因的，逾期可能需要支付逾期利息，排除。【选 A】

2.（2022 四川宜宾·单选）甲被车撞倒在地，行人乙拦下一辆出租车，将甲送往医院，乙支付了车费，其间，甲的手机丢失。下列表述中正确的是（　）。

A.车费由甲承担，甲手机丢失的损失由乙赔偿

B.车费不由甲承担，甲手机丢失的损失由乙赔偿

C.车费不由甲承担，甲手机丢失的损失不由乙赔偿

D.车费由甲承担，甲手机丢失的损失不由乙赔偿

【解析】2.考查管理义务中形成的权利和义务关系。乙做好人好事，为无因管理。B、C 项：好人乙为权利人，可以找受益人甲偿还支出的必要费用，即车费，排除。D 项：英雄导致受助人的财物损失，乙无需承担，甲对应的损失不由

乙赔偿，当选。【选 D】

【注意】说在最后：复习的方法。

1. 预习—听课—模块练习—复习—套卷。

2. 何时进入练习：

（1）看能否对理论知识掌握，即回顾绝大多数内容或再次做课后练习，如果可以达到 95%正确率可以再次刷题。

（2）结合导图自问自答：目前学习完民法典总则编，如果能够回顾绝大多数内容可以刷题。

①民法总则编有五节课，第一节为概述和基本原则，之后讲到民事主体（重点），分为三个主体，即自然人、法人和非法人组织；民事法律行为重点讲解了效力，行为可以找人代理；民事行为过程中涉及权利被侵犯，需要在法律诉讼时效内主张权利。

②自然人涉及住所地，一般看登记地，如果经常居住地和登记地不一致，以经常居住地为准，但不包括住院，权利能力和行为能力、监护制度和宣告制度都涉及对应考点。如果大家无法回顾知识点，可能出现做一题错一题会很受挫，学习效率和积极性会逐渐降低。

3. 何时复习：建议大家做一轮近五年真题，一般先做省属真题；如果法律基础非常弱先做德阳、绵阳、河北、北京地区的题目，相对偏基础，法条题考查居多，难度较低；基础好的同学可以做成都、山东、国省考常识题。

4. 如何复习：做题过程中会遇到讲义没有涉及的知识点，因为民法典有 1260 条也会涉及司法解释，如总则编、合同编、侵权责任编、婚姻家庭继承编的司法解释，课上无法全部讲到，学到新的知识点写在对应讲义、知识点旁边，方便复习。

5. 摆正心态：老师曾经上线下面试课遇到八次通过笔试但是年年都面试失败的同学，因为表述上有问题、本人非常紧张且压力比较大，所以经常失败；虽然最终面试还失败了，但是这位同学最终去了一个很不错的央企，薪资待遇非常好。大家不要着急否定自己，一时暗淡，不代表一世无光。

遇见不一样的自己

Be your better self